



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª CÂMARA CRIMINAL

Registro: 2017.0000166288

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0006359-82.2015.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante LUIZ FERNANDO AVELINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.

São Paulo, 15 de março de 2017

JAIME FERREIRA MENINO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª CÂMARA CRIMINAL

Apelação Nº 0006359-82.2015.8.26.0634

VOTO Nº. 944

Apelante : Luiz Fernando Avelino

Apelado : Ministério Público do Estado de São Paulo

COMARCA: Tremembé

MAGISTRADO(A): Antonia Maria Prado de Melo

EMENTA – APELAÇÃO – LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO LEGÍTIMA – PROVAS SUFICIENTES – PENA ADEQUADAMENTE DOSADA –RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.

LUIZ FERNANDO AVELINO, qualificado nos autos, não se conformando com a condenação que lhe foi imposta pela r. sentença de fls.74/77 como incurso nas sanções do artigo **129, “caput”, § 9º, do Código Penal**, a cumprir pena de **03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, com regime prisional aberto, apela** (fls.107/115), requerendo sua absolvição, invocando as teses de legítima defesa, fragilidade do conjunto probatório e aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

Regularmente processado o recurso, com contrarrazões da acusação (fls.120/121).

A Procuradoria de Justiça ofertou manifestação conforme (fls.126/128), pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

O recurso interposto pelo apelante não comporta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª CÂMARA CRIMINAL

provimento.

A materialidade ficou plenamente evidenciada através do laudo de exame de corpo de delito de (fls.26).

Segundo a inicial acusatória de (fls.01/03), “no dia 06 de setembro de 2015, por volta das 11h, na Avenida das Petúncias, nº 361, Parque das Flores, nesta cidade e comarca, **LUIZ FERNANDO AVELINO**, qualificado a fls. 20, prevalecendo-se das relações domésticas, exercendo violência contra a mulher na forma da lei específica, **ofendeu a integridade corporal** de sua ex-companheira **Edilene Fortes de Souza**, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve”.

Deflui, ainda, da inicial acusatória, que o denunciado e a vítima, após terem convivido em união estável por aproximadamente sete anos, estavam separados de fato, embora coabitando no mesmo imóvel.

Conforme a exordial, “na manhã do delito, motivado por questões financeiras, **LUIZ** passou a discutir com a vítima. Em meio à contenda verbal, o denunciado segurou-a pelos braços e empurrou-a contra a parede, instante em que a testemunha Edivaldo interveio e solicitou-lhe que não mais agredisse a ofendida. Na sequência, instalou-se outro desentendimento entre o denunciado e Edivaldo, irmão da vítima”.

A autoria foi negada pelo réu na fase policial (fls.21), alegando que após descobrir movimentação bancária em sua conta sem



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª CÂMARA CRIMINAL

autorização, a vítima e seu irmão foram em sua direção ameaçando-o com uma faca. Em seguida, ambos o ameaçaram de mal injusto e grave, sendo que o declarante foi até seu quarto, saindo após do local.

Em juízo (fls.98/106), o acusado voltou a negar que tenha agredido sua ex-companheira, dizendo que a ofendida e seu irmão o teriam ameaçado com uma faca.

A vítima confirmou, ao ser ouvida na fase policial (fls.18), a agressão contra ela praticada pelo réu, tendo afirmado que o acusado, após empreender discussão em virtude de um saque em sua conta bancária, a ofendeu verbalmente e a segurou pelos braços, ocasião em que a ofendida chamou por seu irmão, que interveio na briga, tendo o acusado a empurrado contra uma parede.

Em juízo (fls. 80/89), a vítima ratificou as agressões praticadas pelo acusado contra sua pessoa.

A testemunha presencial Edivaldo disse às (fls.19) que ouviu a discussão e quando foi atender ao pedido de socorro de sua irmã presenciou o acusado a segurando pelos braços, empurrando-a contra uma parede em seguida.

Em juízo, as partes desistiram de sua oitiva (fls.73).

O Policial militar Alex das Neves às (fls. 16) disse que foram acionados para atenderem ocorrência de “desinteligência” entre casal. No local, contou que a vítima lhe relatou que o acusado a havia ameaçado, bem como a empurrado contra uma parede, ocasião em que a conduziram para a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª CÂMARA CRIMINAL

Delegacia para registrar a ocorrência.

Na fase judicial (fls. 89/91) reiterou o dito na delegacia, confirmando que ao chegarem ao local se depararam com a vítima muito nervosa e se queixando das agressões do ex-companheiro.

No mesmo sentido, o depoimento da policial militar Glauci Garba Gomes que também atendeu a ocorrência (fls. 17- fase policial e fls.92/98- em juízo).

Assim, ao contrário do que sustentou a defesa do apelante nas razões recursais, a prova resultou boa e precisa, preponderando sobre a negativa do acusado, a firme versão da vítima, secundada em seus termos pela testemunha presencial ouvida na fase policial e pelo laudo pericial atestando as agressões sofridas.

Como é público e notório, sabemos que os crimes relacionados à violência doméstica comportam especial desafio ao Estado, porque, apesar de alta reprovabilidade social, costumam ocorrer no foro da intimidade familiar, e, portanto, desenvolvem-se sob o manto da clandestinidade. Por isso, a palavra da vítima no esclarecimento dos fatos mostra-se indispensável ao revelar a verdade. Nesse sentido, formou-se remansoso entendimento pretoriano a respeito. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. Em crimes decorrentes de violência doméstica, a palavra da vítima é de sua importância, principalmente quando vem acompanhada de prova de materialidade do delito. Caso em que o réu não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de desfazer a versão trazida na peça acusatória.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª CÂMARA CRIMINAL

Os procedimentos judiciais decorrentes de atos de violência doméstica com lesão física de qualquer natureza possuem natureza pública incondicionada, sendo desnecessária a representação da ofendida ou seu interesse neste sentido para que se de prosseguimento ao feito. Sentença mantida. Apelação improvida (TJ-RS – Apelação Criminal nº 70069511519/RS, Relator Des. José Ricardo Coutinho silva – J. 11/09/2014, 2º Câmara Criminal).

Ademais, a tese de legítima defesa não foi minimamente provada pelo acusado, ônus que lhe cabia, a teor do artigo 156 do Código Processual Penal (*a prova da alegação incumbirá a quem a fizer*).

Dessa forma, inviável a sua absolvição.

No tocante à sanção imposta, esta foi aplicada pela douta Julgadora com rigor técnico e jurídico em todas as fases, não merecendo qualquer reparo.

O regime prisional foi o mais brando possível.

DIANTE DO EXPOSTO, por meu voto, ***NEGO PROVIMENTO*** ao recurso interposto pelo apelante, mantendo na íntegra a r. sentença por seus fundamentos jurídicos.

JAIME FERREIRA MENINO
RELATOR